Chồng chị Chung đánh đập chị triền miên, ngày nào cũng đánh, đánh nhiều đến nỗi nếu một ngày không bị đánh có lẽ đối với chị Chung là điều may mắn nhất của đời người phụ nữ này.

Hôm đó, vào ngày 30 tết năm 2016, cũng là ngày giỗ cha đẻ của chị Chung. Chị Chung làm mâm cơm cúng cha, nhào sẵn chậu bột chút nữa làm bánh cúng giao thừa. Khi mâm cơm cúng vừa dọn lên chưa kịp cúng, chồng chị Chung(ông Tếnh) đi uống rượu say về, nhìn thấy chị Chung, ông Tếnh liền đạp cho một cái ngã ngửa ra nhà. Tiện tay, ông ta hắt luôn mâm cơm trên bàn thờ ra sân, đồng thời bê chậu bột đổ ụp vào người chị Chung, mồm thì chửi chị Chung thậm tệ. Sau đó lệnh khệnh, chao đảo đi vào giường nằm ngủ.

Chị Chung ngồi dậy, nhìn mâm cơm tung tóe ngoài sân, nghĩ lại chuỗi ngày sống với người chồng "vũ phu" từng thước phim như quay lại cả một chuỗi ngày đen tối. Rồi quay ra nhìn ông chồng đang nằm ngủ ngon lành. Lòng chị Chung trào lên cơn uất hận. Chị Chung liền đi vào nhà, giập cầu giao điện, bế hai đứa nhỏ ra sân nằm, sau đó vào nhà hắt can dầu vào giường nơi ông Tếnh đang ngủ và châm lửa đốt. Nhìn ngọn lửa cháy, chị Chung như bừng tỉnh, liền hô hoán mọi người cứu chồng. Ông Tếnh đã bị chết khi trên đường đi cấp cứu.

Chị Chung khai tại CQĐT: "*khi đó tôi uất ức quá, không chịu được, sẵn có can dầu hồi chiều mua về nấu và đốt đèn khi bị cúp điện, liền hắt vào người ông ta rồi đốt. Tôi chẳng nghĩ gì ngoài sự uất hận với ông ta, giờ thì tôi rất ân hận vì hai cháu còn quá nhỏ, một cháu bị bại não không ai chăm sóc*".

VKS đã làm cáo trạng truy tố Nguyễn Kim Chung về tội "Giết người" theo khoản 1 Điều 93 BLHS với tình tiết định khung là "bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người" theo điểm l khoản 1 Điều 93 BLHS.

Câu 2: Là luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Kim Chung, anh (chị) hãy soạn thảo đề cương bào chữa cho chị Chung tại phiên tòa sơ thẩm? (5 điểm)

(Học viên được sử dụng các văn bản pháp luật và Sách in của Học viện tư pháp)